檔　　號：
保存年限：

臺南市政府　令



發文日期：中華民國112年5月18日
發文字號：府法規字第1120639255A號
附件：

修正「臺南市民眾檢舉違反廢棄物清理案件獎勵辦法」。

附修正「臺南市民眾檢舉違反廢棄物清理案件獎勵辦法」

市長黃偉哲

臺南市民眾檢舉違反廢棄物清理案件獎勵辦法修正條文

第　一　條　為獎勵民眾檢舉違反廢棄物清理法案件，並依廢棄物清理法（以下簡稱廢清法）第六十七條第三項規定訂定本辦法。

第　二　條　本辦法之主管機關為本府環境保護局。

第　三　條　民眾發現本市轄內有違反廢清法之案件，得自發現違規日起七日內，以書面、電話、傳真或其他適當之方法，具體敘明違規事實並檢具下列資料向主管機關檢舉：

一、檢舉人之真實姓名、身分證字號、住址與聯絡電話；檢舉人為法人或團體者，其名稱、統一編號、地址、代表人及聯絡人之姓名、身分證字號及聯絡方式。

二、得明確辨別違規人、事、時、地、物之照片、錄影或其他證據。

前項檢舉以言詞方式為之者，主管機關應通知檢舉人至指定處所，製作書面檢舉紀錄，並由檢舉人確認後簽名或蓋章。

檢舉案件不符合前二項規定者，主管機關不予受理。

第　四　條　民眾檢舉違反廢清法案件，經查證屬實並處以新臺幣一千二百元以上之罰鍰者，除下列金額外，依實收罰鍰金額百分之十至三十核發獎金，但主管機關得另定每件檢舉案件獎金之上限：

一、依廢清法第六十三條之一第二項規定加重裁處之金額。

二、檢舉案件經主管機關裁處並通知限期補正或改善者，行為人屆期仍未補正或完成改善所受之罰鍰。

前項獎金核發基準如附表。

第　五　條　同一違規案件不得重複獎勵。

同一違規案件之檢舉人有二人以上時，主管機關應依下列規定核發獎金：

一、二人以上先後檢舉者，獎金核發予最先檢舉人。

二、二人以上同時或共同檢舉者，按檢舉人數平均發給；無法分別先後者，亦同。

前項檢舉之先後順序，以主管機關收件時間為準。

第　六　條　檢舉案件有下列情形之一者，不核發獎金：

一、主管機關依第三條第三項規定不予受理。

二、檢舉人提供虛偽不實之檢舉資料。

三、主管機關所屬人員因執行職務發現違反廢清法之案件，由其本人、配偶、前配偶、三親等內之血親或姻親所為之檢

舉。

四、主管機關或其他機關已知悉或查證中。

五、依檢舉人提供之檢舉資料查無具體違反廢清法事實，或所查獲之違反廢清法事實與檢舉內容不符。

六、同一案件檢舉人已依其他法令規定領有獎金。

受主管機關委託行使廢清法公權力之個人、法人或團體，於委託範圍內視為前項第三款或第四款規定之主管機關。

第 七 條　主管機關為辦理獎金核發事宜，得成立獎勵民眾檢舉違反廢棄物清理法案件審查小組審核之。

第 八 條　主管機關核發檢舉獎金，每季辦理一次，並逐案列冊，載明案由、罰鍰金額及獎金數額。

罰鍰以分期付款方式繳納者，得以每期實收罰鍰金額與獎金核發比率，按期核發。

獎金預算經費不足情形，主管機關得調整獎金核發之次數及期程，並通知檢舉人。

第 九 條　主管機關應依前條規定獎金核發期程，通知檢舉人請領獎金。

檢舉人請領獎金，應填具請領書並檢附下列文件，向主管機關為之：

一、檢舉人之身分證明文件；檢舉人為法人或團體者，其登記、設立許可或備案證明及代表人身分證明等文件。

二、領據及匯款帳戶資料。

三、其他主管機關指定文件。

主管機關應於扣除法定扣繳稅款及匯款手續費用後，將獎金匯入檢舉人指定帳戶。

第 十 條　主管機關及其他機關對於檢舉人之姓名、年齡、相貌、身分資料、住址、文書、圖畫、消息與其他足資辨別檢舉人之資訊，應確實保密，不得洩漏。但經檢舉人同意公開者，不在此限。

檢舉人之檢舉書、筆錄及其他資料，應以密件保存，並禁止第三人閱覽或抄錄。

主管機關於必要時得依職權或檢舉人申請，請求警察機關保護檢舉人之安全。

第十一 條　依第四條規定發給獎金之案件，其裁處罰鍰之處分經撤銷，如非因舉發不實所致者，主管機關已發給之獎金不予追回。

第十二 條　依本辦法發給之檢舉獎金，由主管機關編列預算支應。

第 十四 條　　本辦法自發布日施行。

附表

項次	違反規定	處罰規定	罰鍰金額	核發獎金比例
一	違反廢清法第二十八條第七項(公民營廢棄物清除處理機構於清理事業廢棄物時,以一般廢棄物或一般事業廢棄物之清除處理設施清除、處理有害事業廢棄物)	第五十三條第一款	六萬元以上，一千萬元以下	百分之三十（每件不超過五萬元）
二	違反廢清法第三十六條第一項及事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第十三條第一項(清除事業廢棄物之運送工具於清除過程時,發生廢棄物飛散、濺落、溢漏、惡臭擴散、爆炸等情形)	第五十三條第二款	六萬元以上，一千萬元以下	百分之三十（每件不超過五萬元）
三	違反廢清法第二十七條第一款(在指定清除地區內隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物)	第五十條第三款	一千二百元以上，六千元以下	百分之十
四	違反廢清法第二十七條第二款(在指定清除地區內污染地面、池塘、水溝、牆壁、樑柱、電桿、樹木、道路、橋樑或其他土地定著物)	第五十條第三款	一千二百元以上，六千元以下	百分之三十
五	違反廢清法第二十七條第九款(在指定清除地區內飼養禽、畜有礙附近環境衛生)	第五十條第三款	一千二百元以上，六千元以下	百分之三十
六	違反廢清法第二十七條第十款(在指定清除地區內張貼或噴漆廣告污染定著物)	第五十條第三款	一千二百元以上，六千元以下	百分之三十
七	非屬一至六項表列違反廢清法規定	違反規定之對應處罰規定	依各該處罰規定之罰鍰金額	百分之十（每件不超過五萬元）
備註:幣別新臺幣				

臺南市民眾檢舉違反廢棄物清理案件獎勵辦法修正總說明

為獎勵民眾檢舉違反廢棄物清理法（以下簡稱廢清法）案件，爰依廢清法第六十七條第三項規定之授權，於一百年八月四日發布訂定本辦法，並自發布日施行。經檢討現行規定於實務運行之狀況，並鑒於行政程序法第一百三十一條第一項規定：「公法上之請求權人為人民時，除法律另有規定外，因十年間不行使而消滅。」為保障人民獲取檢舉獎金之請求權，爰修正本辦法，其修正重點如下：

一、增訂立法目的之文字。（修正條文第一條）

二、修正本辦法之主管機關。（修正條文第二條）

三、修正民眾檢舉期限及應提出之資料。（修正條文第三條）

四、增列不依罰鍰金額核發獎金之情形。（修正條文第四條）

五、增列二人以上檢舉同一違規案件不能辨別檢舉先後時之獎金發給方式。（修正條文第五條）

六、增列不發給獎金之情形。（修正條文第六條）

七、變更條次。（修正條文第七條及第十四條）

八、增列主管機關對於分期付款方式繳納罰鍰者發給檢舉人檢舉獎金之方法。（修正條文第八條）

九、增列檢舉人請領獎金之方式。（修正條文第九條）

十、增列保護檢舉人之相關規定。（修正條文第十條）

十一、刪除現行第十條規定之獎金領取期限。

十二、增列非不實舉發致主管機關裁罰處分經撤銷者，主管機關不追回所核發之獎金。（修正條文第十一條）

十三、檢舉獎金由主管機關編列預算支應。（修正條文第十二條）

十四、增列本辦法所需書表格式由主管機關另定之。（修正條文第十三條）

十五、附表項次七增列檢舉獎金額度之限制。（修正條文附表）

臺南市民眾檢舉違反廢棄物清理案件獎勵辦法修正條文對照表

修正名稱	現行名稱	說明
臺南市民眾檢舉違反廢棄物清理案件獎勵辦法	臺南市民眾檢舉違反廢棄物清理案件獎勵辦法	法規名稱未修正。
修正規定	現行規定	說明
第一條　為獎勵民眾檢舉違反廢棄物清理法案件，並依廢棄物清理法（以下簡稱廢清法）第六十七條第三項規定訂定本辦法。	第一條　本辦法依廢棄物清理法（以下簡稱本法）第六十七條第三項規定訂定之。	增訂本辦法立法目的之文字。
第二條　本辦法之主管機關為本府環境保護局。	第二條　本辦法主管機關為臺南市政府，執行機關為臺南市政府環境保護局（以下簡稱環保局）。	一、按廢棄物清理法第六十七條第三項規定授權由直轄市、縣（市）主管機關即直轄市、縣（市）政府訂定對於違反廢棄物清理法行為之檢舉及獎勵辦法。 二、復按行政院秘書長九十九年八月二日院臺規字第〇九九〇一〇一四四六號函及最高行政法院一百零三年二月份第一次庭長法官聯席會議決議意旨，地方主管機關條款僅在表明相關

		地方自治團體有其管轄權限，而非限定僅直轄市、縣（市）政府為主管機關，取得權限之地方自治團體得基於自主組織權，明定自治法規其主管機關為直轄市、縣（市）政府之所屬一級機關。 三、爰此，本府基於自主組織權，修正本辦法之主管機關為本府環境保護局。
第三條　民眾發現本市轄內有違反廢清法之案件，得自發現違規日起七日內，以書面、電話、傳真或其他適當之方法，具體敘明違規事實並檢具下列資料向主管機關檢舉： 一、檢舉人之真實姓名、身分證字號、住址與聯絡電話；檢舉人為法人或團體者，其名稱、統一	第五條　民眾發現違反本法之行為，得以書面、電話、傳真或其他適當之方法敘明違規事實，並檢具照片、錄影帶或其他證據，註明違法時間及地點，並自違規日起七日內向環保局檢舉；未具體敘明違規案件之具體事實或證據資料不全者或未於違規日起七日內向環保局提出檢舉者，不予受理。	一、變更條次。 二、合併現行第五條前段與現行第六條第一項前段文字及調整體例為修正後第一項序文，並為避免檢舉人提供之事證難以供主管機關查證，爰修正民眾檢舉時應提出之資料規定。 三、考量現行第五條規定提出檢舉之期限，於行為終了後超過七日始發生違規行為結果之情形，他人察覺違規時已無法提出檢舉，為維護本市轄境之環境

編號、地址、代表人及聯絡人之姓名、身分證字號及聯絡方式。 二、得明確辨別違規人、事、時、地、物之照片、錄影或其他證據。 前項檢舉以言詞方式為之者，主管機關應通知檢舉人至指定處所，製作書面檢舉紀錄，並由檢舉人確認後簽名或蓋章。 檢舉案件不符合前二項規定者，主管機關不予受理。	第六條　檢舉人應具名並留下住址、聯絡電話及身分證字號；匿名或未敘明真實姓名、住址及身分證字號者，不發給獎金。 環保局對於檢舉人之姓名、身分及其他可資辨認檢舉人身分之相關資料，應確實保密，不得洩漏。但經檢舉人同意公開者，不在此限。	，爰修正檢舉期限為自「發現」違規日起七日內。 四、增列第二項明定主管機關受理言詞檢舉之方式。 五、增列第三項明定主管機關對於檢舉案件不合規定者之處理方式。
第四條　民眾檢舉違反廢清法案件，經查證屬實並處以新臺幣一千二百元以上之罰鍰者，除下列金額外，依實收罰鍰金額百分之十至三十核發獎金，但主管機關得另定每	第三條　民眾檢舉違反本法案件，經環保局查證屬實並處以新臺幣一千二百元以上之罰鍰者，依實收罰鍰金額百分之十至三十發給獎金。 前項獎金發給基準如附	一、變更條次及酌修文字。 二、為適度核發檢舉獎金，第一項增列但書授權主管機關得另定獎金額度之上限，並於各款增列不予依裁處金額核發獎金之例外情形。

件檢舉案件獎金之上限： 一、依廢清法第六十三條之一第二項規定加重裁處之金額。 二、檢舉案件經主管機關裁處並通知限期補正或改善者，行為人屆期仍未補正或完成改善所受之罰鍰。 前項獎金核發基準如附表。	表。	
第五條　同一違規案件不得重複獎勵。 同一違規案件之檢舉人有二人以上時，主管機關應依下列規定核發獎金： 一、二人以上先後檢舉者，獎金核發予最先檢舉人。 二、二人以上同時或共同檢舉者，按檢舉	第四條　同一案件不得重複獎勵。數人先後檢舉同一案件者，僅獎勵最先檢舉人；數人共同或同時檢舉同一案件者，以該案件應核發之獎金平均分配之。檢舉之先後順序，以環保局之收件時間為準。	一、變更條次。 二、現行規定中段與後段文字修正並調整體例為第二項及第三項。 三、增列二人以上檢舉同一違規案件不能辨別檢舉先後之情形如何核發獎金之規定。